Requisitos do auto infração

Ocorrendo uma infração de trânsito, será lavrado auto de infração. Esta é a previsão do artigo 280 do CTB.

O auto de infração é um ato administrativo vinculado, ou seja, para o agente da autoridade de trânsito não há opção. Ao constatar uma infração de trânsito, ele deve registrar o fato, por escrito, no auto de infração de trânsito.

Além disso, por ser um ato administrativo vinculado, ele deve estar revestido dos requisitos essenciais para sua validade, quais sejam: competência, objeto, forma, finalidade e motivo.

O auto de infração de trânsito (AIT) é o principal documento do processo administrativo para a imposição da penalidade de punição em decorrência de uma infração à legislação de trânsito, por isso, você DEVE ter acesso a ele.

É no AIT que você vai conseguir constatar todas as irregularidades e ilegalidades que vamos estudar aqui.

A infração de trânsito pela Lei Seca, como já visto, está prevista nos artigos 165 e 165-A do CTB.

O AIT que vamos estudar, deve conter os requisitos previstos no 280 do CTB, as exigências estabelecidas em regulamentação específica (artigo 8° da Resolução 432 do CONTRAN), além das orientações previstas na Portaria n° 354/2022 e nas fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito - MBFT.

Vejamos o texto do artigo 280:

> *Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:*
> *I - tipificação da infração;*
> *II - local, data e hora do cometimento da infração;*
> *III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;*
> *IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;*
> *V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;*
> *VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.*
> *§ 1º (VETADO)*
> *§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por*

equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.
§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.
§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.

***

DO AUTO DE INFRAÇÃO - Resolução 432
Art. 8º. *Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá conter:*
I - no caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame em laboratório especializado, a referência a esse procedimento;
II - no caso do art. 5º, os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o Anexo II ou a referência ao preenchimento do termo específico de que trata o § 2º do art. 5º;
III - no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em mg/L;
IV - conforme o caso, a identificação da (s) testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações disponíveis.
§ 1º Os documentos gerados e o resultado dos exames de que trata o inciso I deverão ser anexados ao auto de infração.
§ 2º No caso do teste de etilômetro, para preenchimento do campo "Valor Considerado" do auto de infração, deve-se observar as margens de erro admissíveis, nos termos da "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante no Anexo I.

O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é um manual que prevê de forma detalhada todas as infrações previstas na legislação de trânsito, abordando de maneira minuciosa a exata conduta que os agentes fiscalizadores devem adotar ao se deparar com qualquer uma delas, procedendo com a lavratura do auto de infração de trânsito (AIT), a aplicação das medidas administrativas, quando cabíveis, e demais providências pertinentes ao ato infracional.

O MBFT, que foi recentemente atualizado, contempla ficha da infração ao artigo 165 do CTB nas duas subcategorias: dirigir sob influência de álcool (enquadramento n° 516-91) e dirigir sob influência de substância psicoativa que

determine a dependência (enquadramento n° 516-92). E agora temos a ficha referente ao artigo 165-A, que você terá acesso nos anexos desse material.

Havendo descumprimento da orientação prevista na ficha específica, ou aos artigos 280 do CTB e 8° da citada Resolução, o AIT poderá ser anulado com fundamento no artigo 281 do CTB por violação a **forma** prevista na legislação.

Informações Obrigatórias do Auto de Infração

Além dessas resoluções, a Portaria n° 354 da SENATRAN, que estabelece os campos de informações obrigatórias que deverão constar do Auto de Infração, os campos facultativos e o preenchimento, para fins de uniformização em todo o território nacional.

O que vai interessar para o nosso estudo, é o **Bloco 5** que trata da **TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO.** Devemos sempre estar atentos, principalmente aos seguintes campos:

- “CAMPO 4” - 'EQUIPAMENTO/INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO UTILIZADO': campo para registrar o equipamento ou instrumento de medição utilizado, indicando o número, o modelo e a marca. Campo obrigatório para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização.
- “CAMPO 5” - 'MEDIÇÃO REALIZADA': campo para registrar a medição realizada (velocidade, carga, alcoolemia, emissão de poluentes, etc). Campo obrigatório para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização. “CAMPO 6” - 'LIMITE REGULAMENTADO': campo para registrar o limite permitido. Campo obrigatório para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização.
- “CAMPO 7” - 'VALOR CONSIDERADO': campo para registrar o valor considerado para autuação. Campo obrigatório para infrações verificadas por equipamentos de fiscalização.
- E, por fim, o “CAMPO 8” - 'OBSERVAÇÕES': campo destinado ao registro de informações complementares relacionadas à infração. Campo obrigatório.

Descrevi aqui exatamente como consta na Portaria n° 354. Vale a pena a leitura da Portaria e do Anexo que está disponível no material complementar.

Vale dizer que a inobservância da forma ou dos procedimentos previstos para o preenchimento do auto de infração produzem o mesmo resultado, a ilicitude do ato administrativo, consubstanciada pela sua insubsistência ou irregularidade.

Isso porque, a previsão dos requisitos e da forma de preenchimento do auto de infração decorrem de Lei e não possuem qualquer discricionariedade, devendo ser preenchidas nos exatos termos previstos.

Sempre que os requisitos formais do auto de infração não forem observados ou quando a peça não revestir a forma prevista na legislação de trânsito, a autuação deve ser anulada, por estar inconsistente ou irregular, como bem determina o artigo 281, do Código de Trânsito Brasileiro.

Havendo inobservância por parte do órgão de trânsito de algum requisito para aplicação da penalidade A SANÇÃO NÃO DEVE EXISTIR em respeito à segurança jurídica e a aplicação justa do direito.